



**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero **60921/2008** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Via Calcutta n. 25, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bruno,
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

-ATTRICE-

E

Controparte_1

elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. 1020, presso lo studio dell'Avv. Roberta Perticaroli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 7.6.2023.

-CONVENUTO-

OGGETTO: Scioglimento comunioni ereditaria e ordinarie – pagamento indennità per occupazione esclusiva di beni comuni – rimborso delle spese sostenute per la manutenzione della cosa comune.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5.8.2008, *Parte_1* conveniva in giudizio il fratello germano *Controparte_1* .

Esponeva all'uopo **a)**- di essere comproprietaria, unitamente al fratello convenuto, in ragione di quota pari al **50%** ciascuno, i)- dell'appartamento sito in Roma, Viale dei Campioni n. 23, Villino C, piano II, int. 4, con annessi cantina e posto macchina e ii)- del villino sito in Terracina, Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400, con annessi garage e giardino, per averne, in pari quota, ricevuto la nuda proprietà in donazione, con riserva di usufrutto successivo, dai defunti comuni genitori *Controparte_2* e *CP_3* , per due distinti atti del Notaio *Per_1* di Roma, entrambi stipulati in data 27.11.1985, e per averne quindi [per consolidamento] acquistato, sempre nella stessa quota, la piena proprietà all'atto della morte della comune madre usufruttuaria *CP_3* [...], avvenuta in data 10.7.2001; **b)**- che lei attrice, per il villino di Terracina, aveva anticipato spese di ristrutturazione in ragione di complessivi € **44.341,12**, che dovevano essere, tra le parti, suddivise in parti eguali; **c)**- che, alla morte della comune madre *CP_3* , lei ed il convenuto fratello, erano divenuti, per successione legittima, comproprietari, in ragione di quota pari al **50%** ciascuno, di tutti i beni mobili – analiticamente indicati -, già appartenenti alla prima, quali conservati presso i suddetti immobili; **d)**- che lei stessa attrice aveva ricevuto in donazione dai genitori, sempre per atto del Notaio *Per_1* di Roma in data 27.11.1985, l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via Pallavicini n. 12, piano IV, int. 12, con annessi cantina e posto macchina, che aveva, poi, acquistato in piena proprietà alla morte della madre usufruttuaria e che aveva successivamente venduto a terzi, al prezzo di € **200.000,00**, per atto del Notaio *Pt_2* di Roma in data 7.5.2004; e che detto immobile essa intendeva pertanto conferire, per imputazione, alla comunione ereditaria, detratte le spese sostenute per manutenzione, ordinaria e straordinaria, e per migliorie in ragione di € **50.373,00**; **e)**- che il fratello aveva, a sua volta, dal defunto padre *CP_2* [...], ricevuto donazioni di danaro, precisamente i)- **Lit. 29.290.000**, alla data del 20.11.1985, mediante certificato del Fondo Andromeda, ii)- **Lit. 70.000.000** e iii)- di **Lit. 1.200.000** all'anno, dal 1986 alla morte del padre stesso, avvenuta il 22.2.1989, e che dovevano costituire oggetto di collazione; **f)**- che lei attrice era contitolare, insieme al convenuto fratello, di deposito, per fondo patrimoniale, presso la **Banca Fideuram** - Agenzia di Roma Viale America n. 351, di ammontare pari a € **357.364,21**; **g)**- che, sin dalla morte della madre, il fratello convenuto aveva goduto in via esclusiva del comune appartamento di Viale dei Campioni n. 23, per cui egli era tenuto a corrisponderle congrua indennità.

E concludeva pertanto chiedendo i)- che, sciolta la comunione, venisse disposta la divisione dei beni comuni, con assegnazione, a lei attrice, del Villino sito in Terracina, computandosi le spese di ristrutturazione per esso anticipate, con collazione -dell'immobile da lei ricevuto in donazione, con imputazione del relativo prezzo di vendita a terzi e scomputo delle spese sostenute per manutenzione e migliorie, e – dei danari oggetto delle donazioni dal convenuto ricevute da parte dei defunti genitori, e iii)- che il convenuto venisse condannato al pagamento di somma pari al **50%** del valore locativo relativo all'immobile di Viale dei Campioni n. 23, quale da lui goduto in via esclusiva; con vittoria di spese.

Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto **Controparte_1**, non si opponeva alla richiesta divisione, con assegnazione, alla sorella attrice, come da lei richiesto, del villino sito in Terracina, ed, a lui stesso, dell'appartamento sito in Roma al Viale dei Campioni n. 23; assumeva che le spese, quali dalla controparte asseritamente sostenute per la ristrutturazione dello stesso villino di Terracina non erano provate e comunque non erano state concordate; negava di avere mai goduto in via esclusiva dell'appartamento di Viale dei Campioni n. 23 e di avere mai ricevuto donazioni di sorta dal padre; deduceva che, secondo legge, la collazione dell'immobile di Via Pallavicini 12, quale dai genitori donato alla sorella attrice doveva essere operata per imputazione con riferimento al valore dello stesso al tempo dell'apertura della successione e che la pretesa della convenuta di scomputare le spese sostenute per relative spese di manutenzione e miglioria era priva di fondamento giuridico; e concludeva pertanto chiedendo anch'egli la divisione nel senso precisato, con reiezione, tuttavia, di ogni altra diversa domanda e richiesta, quale dalla parte attrice formulata; con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica estimativa affidata all' Ing. **Persona_2**

[...]

Definitivamente assegnata a nuovo giudice la causa proseguiva all'udienza del 8.4.2019.

All'udienza del 9.5.2024, le parti congiuntamente dichiaravano i)- *che l'immobile di Roma, Viale dei Campioni, oggetto della domanda di divisione, è stato venduto forzosamente nell'ambito della procedura esecutiva n. 2135/2017, quale da terzi creditori promossa nei confronti di entrambi i conviventi, e che il ricavato, è stato tra questi ultimi ripartito in parti eguali;* ii)- *che i beni mobili comuni sono già stati divisi in parti eguali in sede di ctu;* iii)- *e che, conseguentemente rimane in comunione l'immobile di Terracina* (v. verbale ud. in atti, dove, per mero errore materiale, dopo l'immobile di Terracina, sono stati nuovamente indicati i beni mobili, quali, invece, dichiarati come tra le parti già divisi).

Alla successiva udienza del 27.6.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'apertura della successione

Innanzitutto, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura della successione di *CP_3* [...], nata a Roma il 3.5.1928 ed ivi deceduta in data 10.7.2001 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).

II]- Della comunione ereditaria

A]- Quote ed oggetto. Il presente giudizio di divisione, come risulta dagli atti, interessa in primo luogo beni, in comunione, quali provenienti dalla successione della defunta *CP_3*, comune madre degli odierni contendenti, *Parte_1* e *Controparte_1*

È infatti pacifico e documentato, che, in data 10.7.2001, alla morte della madre stessa, essi siano a lei succeduti, in assenza di coniuge superstite, in ragione di quota pari ad **1/2** ciascuno; costituendosi conseguentemente, tra loro comunione ereditaria avente ad oggetto i soli beni mobili già appartenenti alla *de cuius* quali conservati presso gli immobili di Roma, Viale dei Campioni n. 23 e Terracina (LT), Loc. Porto Badino, Strada San Felice Circeo km 5.400, non comprendendo il patrimonio ereditario né beni immobili né crediti.

B]- Cessazione della materia del contendere e conseguente inapplicabilità della collazione.

1)- Relativamente alla domanda di divisione del patrimonio ereditario lasciato dalla defunta comune madre *CP_3*, quale dall'attrice *Parte_1* proposta e dal convenuto *CP_1* [...] condivisa, è certamente cessata la materia del contendere, avendo le parti stesse, per congiunta loro dichiarazione in tale senso, in pendenza del giudizio, autonomamente provveduto, a dividere, in parti uguali tra loro, i beni mobili che soli, come detto, componevano l'asse ereditario della *de cuius* *CP_3* (v. verbale ud. 27.6.2024); per cui la comunione ereditaria ha cessato di esistere.

2)- Da ciò discende che, con riferimento alla donazione, quale dall'attrice ricevuta dai defunti genitori ed avente ad oggetto l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via Guglielmo Pallavicini n. 12, del quale aveva, poi, acquistato la piena proprietà per consolidamento alla morte della madre usufruttuaria, e che aveva quindi venduto a terzi, al prezzo di € **200.000,00**, per atto del

Notaio **Pt_2** di Roma in data 7.5.2004, che l'attrice stessa intendeva conferire, per imputazione, non può trovare applicazione la collazione prevista e disciplinata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 746, II co. (*“Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione”*) e 747 c.c. (*“La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione”*); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.”* (così, Cass. Civ. n. 41132/21; conf., tra le più recenti, Cass. Civ. n. 509/21, n. 15026/13).

3)- La collazione dei danari oggetto delle donazioni dal convenuto asseritamente ricevute dal defunto padre **Controparte_2** (precisamente: i- **Lit. 29.290.000**, alla data del 20.11.1985, mediante certificato del Fondo Andromeda, ii- **Lit. 70.000.000** e iii- di **Lit. 1.200.000** all'anno, dal 1986 alla morte del padre stesso, in data 22.2.1989), quale invocata dalla stessa parte attrice, prima che, in astratto, inapplicabile per le ragioni appena esposte, è del tutto inconferente poiché nel presente giudizio si tratta della divisione dei beni oggetto della comunione ereditaria relativa alla successione della defunta madre dei contendenti, alla quale dette donazioni, all'evidenza, non pertengono.

III]- Delle comunioni ordinarie

1)- Oggetto e quote. Il presente giudizio ha per oggetto anche lo scioglimento delle distinte comunioni ordinarie, aventi ad oggetto i seguenti beni, quali, dagli odierni contendenti pacificamente ricevuti, per donazioni dei defunti genitori, in ragione di quota pari al **50%** ciascuno,: **i)-** proprietà dell'appartamento sito in Roma, Viale dei Campioni n. 23, Villino C, piano II, int. 4, con annessi cantina e posto macchina; **ii)-** proprietà del villino sito in Terracina, Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400, con annessi garage e giardino; **iii)-** fondo patrimoniale intrattenuto presso la Banca Fideuram di Roma Viale America n. 351, di ammontare pari a **€ 357.364,21**.

2)- Cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divisione dell'immobile di Viale dei Campioni n. 23

Relativamente all'immobile di Viale dei Campioni n. 23, è cessata la materia del contendere; poiché, in pendenza del presente giudizio, esso è stato forzosamente venduto nell'ambito della procedura esecutiva n. 2135/2017, quale da terzi creditori promossa nei confronti di entrambi i condividenti, i

quali, come dichiarato all'udienza del 9.5.2024, hanno, tra loro, ripartito il relativo ricavato in parti eguali.

3)- Cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divisione del fondo patrimoniale intrattenuto presso la Banca Fideuram di Roma Viale America n. 351

La materia del contendere è altresì cessata relativamente alla domanda di divisione del fondo patrimoniale in esame; poiché è altresì pacifico e documentato che, in pendenza del presente giudizio, gli odierni condividenti abbiano tra loro autonomamente diviso il fondo stesso (v. documentazione bancaria in atti nonché dichiarazioni delle parti contenute nelle rispettive note conclusionali).

4)- Residuo oggetto della domanda di divisione

Per quanto appena esposto, l'unico bene, oggetto di domanda di divisione, rimasto in comunione tra le parti è costituito dall'immobile di Terracina.

IV]- Della domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento, *pro-quota*, dei frutti civili relativi al godimento esclusivo dell'immobile comune sito in Roma, Viale dei Campioni n. 23

Le domanda in esame, avente ad oggetto la cd. indennità di occupazione, quale ristoro per il mancato godimento del bene comune, non può essere accolta; poiché, in difetto di ogni elemento di prova in ordine alla attiva esclusione dell'attrice, ad opera del convenuto, dal godimento dell'immobile di cui trattasi, la semplice circostanza che lo stesso non sia stato dall'attrice materialmente utilizzato sin dalla morte della comune madre, avvenuta in data 10.7.2001, è di per sé elemento insufficiente; poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità”* (così, Cass. Civ. n. 5156/12; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 20394/13, n. 14213/12, n. 7881/11, n. 17208/08).

VI]- Dell'ammissione, da parte dell'attrice, del godimento esclusivo dell'immobile comune sito in Terracina, Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400

Il fatto che l'attrice abbia, in sede di comparsa conclusionale, ammesso di aver goduto in via esclusiva del comune immobile di Terracina ed abbia quindi esplicitamente riconosciuto di dover corrispondere al convenuto congrua indennità di occupazione è del tutto irrilevante; poiché quest'ultimo non ha formulato alcuna domanda o eccezione in tal senso.

VI]- Della domanda di parte attrice di condanna del convenuto al rimborso, *pro-quota*, delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria i)- del comune immobile di Terracina, e ii)- di quello di Via Pallavicini n. 12, quale dall'attrice stessa ricevuto in donazione di nuda proprietà dai defunti comuni genitori

1)- La domanda, con la quale l'attrice intende far valere il proprio credito a titolo di rimborso del 50% delle documentate spese di manutenzione (v. fascicolo di parte attrice, all. n. 10 e ss.), quali da lei in via esclusiva sostenute per l'immobile in comunione ordinaria sito in Terracina, deve essere disattesa; poiché, a fronte delle contestazioni del convenuto sul punto, essendo pacifico che le invocate opere di manutenzione non siano state tra le parti concordate, l'attrice, sebbene, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2967 c.c., gravata del relativo onere, non ha provato i fatti costitutivi del vantato diritto al rimborso delle spese stesse, a norma del combinato disposto degli artt. 1110 (*"Il partecipante, che, in caso di trascuranza degli atri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso."*) e 1134 c.c. (*"Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente."*). Tale ultima norma, dettata in materia di condominio degli edifici, stante l'*eadem ratio* integra, per analogia, la disciplina generale dettata in materia di comunione ordinaria); ossia i)- che le opere fossero necessarie per la conservazione del bene comune e ii)- che il convenuto, avvertito della situazione, sia rimasto inerte, o, in alternativa, che esse fossero comunque urgenti (v., in tal senso, Cass. Civ. n. 33158/2019: *"Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori."*; conf. Cass. Civ. n. 33158/13: *"In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori."*).

2)- In ordine all'analoga domanda, di parte attrice, quale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile di Via Pallavicini n. 12, quale ricevuto per donazione di nuda proprietà dai defunti genitori, è, per contro, cessata la materia del contendere, per avervi

l'attrice stessa espressamente rinunciato (v. note conclusionali depositate in telematico in data 9.11.2021).

VII]- Della domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto alla restituzione delle spese condominiali attribuite in sede di distribuzione del ricavato dell'immobile di Viale dei Campioni n. 23

La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile, siccome domanda nuova tardivamente proposta colla comparsa conclusionale.

VIII]- Delle modalità divisionali relative all'immobile sito in Terracina, Loc. Porto Badino, Strada San felice Circeo km 5.400

1)- Innanzitutto, non può, allo stato darsi seguito alla richiesta della parte attrice di ottenere, per divisione, l'assegnazione in natura dell'immobile di Terracina, di cui trattasi, unico, come detto, ancora in comunione, con attribuzione in favore del convenuto fratello di congruaggio in danaro da determinarsi in base ai valori di stima emergenti dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio; non avendo quest'ultimo, tacendo sul punto, espressamente accettato siffatto progetto divisionale (v. verbale udienza di precisazione delle conclusioni, in data 27.6.2024). Mentre, trattandosi, come detto, dell'unico immobile da dividere, ogni condividente ha, a norma dell'art. 718 c.c. (*"Ciascun condividente può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità"*), diritto ad una porzione materiale del bene stesso, ove la divisione in natura sia possibile ed agevole.

2)- Conseguo che la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio al duplice fine i)- di accertare l'eventuale divisibilità in natura dell'immobile in discussione e, comunque, ii)- per consentire alla parte convenuta **Controparte_1** di manifestare, in modo espresso ed univoco, la propria volontà in ordine alla proposta di progetto divisionale avanzata dall'attrice, quale appena descritta sub 1).

IX]- Del regolamento delle spese processuali

Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali e delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-I-

-dichiara aperta la successione di **CP_3**, nata a Roma il 3.5.1928 ed ivi deceduta in data 10.7.2001;

-II-

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;

-III-

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di scioglimento delle comunioni relative all'immobile di Viale dei Campioni n. 23 ed al fondo patrimoniale intrattenuto presso la **Banca Fideuram** – Agenzia di Roma Viale America n. 351;

-IV-

-respinge la domanda di condanna al pagamento, *pro quota*, dei frutti civili relativi al godimento esclusivo del comune appartamento sito in Roma al Viale dei Campioni n. 23, quale dall'attrice **Parte_1** proposta nei confronti del convenuto **Controparte_1** ;

-V-

-respinge la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso, *pro-quota*, delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria del comune immobile sito in Terracina (LT), Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400;

-VI-

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso, *pro-quota*, delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Roma alla Via Pallavicini n. 12;

-VII-

-dichiara inammissibile la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto alla restituzione delle spese condominiali attribuitele in sede di distribuzione del ricavato dell'immobile di sito in Terracina (LT), Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400;

-VIII-

-rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'istruzione della domanda di divisione relativa al comune immobile sito in Terracina (LT), Loc. Porto Badino, alla Strada San Felice Circeo km 5.400;

-IX-

-rinvia all'udienza del **26 febbraio 2025, ore 10.30**, per la prosecuzione del giudizio;

-spese alla sentenza definitiva.

Così deciso, in Roma, lì 10 febbraio 2024

Il Presidente est. – dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.